

ضمیمہ ”ایچ“

(دیکھئے باب ۱۴)

جس صورت سے ۱۵ جولائی ۱۹۷۷ء کو لوک سبھا میں پیش کیا گیا
بل نمبر ۶۷۷۷۷۷

سماجی محرومیوں کی روک تھام کا بل ۱۹۷۷ء

ڈاکٹر وسنت کمار پنڈت - ممبر پارلیمنٹ

کسی فرد یا افراد کی جانب سے اپنے فرقہ کے کسی فرد یا افراد پر سماجی محرومیاں لانے
کی روک تھام نے ایسی حرکت یا حرکتوں اور ان سے متعلق امور کے لئے سزائیں تجویز
کرنے کا بل۔

علم میں آیا ہے کہ چند فرقوں میں سماجی محرومیاں تھوپنے کا سلسلہ اب بھی جاری ہے
جو دیگر چیزوں کے علاوہ لوگوں کو ان کے پیدائشی یا دیگر طریقہ سے حاصل حقوق سے محروم کرتی
ہیں اور جو اس ملک کے شہریوں کی معیشت سے حاصل ان کے بنیادی حقوق کی سنگین
خلاف ورزی ہے۔

اپنے ملک کی سماجی تبدیلی اور جمہوری نظام کے جذبہ اور عوام کے مفادات کے پیش نظر
ایسی سماجی محرومیاں پیدا کرنے کی روک تھام کرنے اور ایسی حرکت یا حرکتوں اور ان سے متعلق
امور کی سزائیں تجویز کرنے کی فوری ضرورت ہے۔

۱۔ اسے پارلیمنٹ میں جمہوریہ ہند کے ۲۸ ویں سال میں حسب ذیل قانونی شکل دی جاتی
۱۔ اس قانون کو محرومیوں کی روک تھام کا قانون ۱۹۷۷ء کہا جاسکتا ہے۔

۲۔ یہ پورے ہندوستان کا احاطہ کرتا ہے۔

۳، یہ فوری طور پر نافذ کیا جائے گا۔

تعریف:-

۲- سیاق اگر مختلف نہ ہو تو اس قانون میں:-

۲- فرقہ سے مراد افراد کا وہ گروپ ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ پیدائش، تہذیبی مذہب، رسوم... یا تقاریب کی ادائیگی کی بنیاد پر وابستہ ہیں یا ایک ہی مذہب یا عقائد سے

اور ایک ہی ذات یا ضمنی ذات میں شامل ہیں۔

ب- فرد سے مراد وہ شخص ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، جو کسی فرقہ سے تعلق رکھتا ہے،

۳- اس شخص کو سماجی حقوق سے محروم کرنے کا ٹیکہ مانا جائے گا۔ جو:-

۲- اپنے فرقہ کے کسی فرد کو عبادت، پوجا یا فرقہ میں رائج مذہبی تقاریب، رسوم کی ادائیگی کے لئے استعمال کے جانے والے مقامات تک پہنچنے یا استعمال کرنے سے محروم کرے، روکے یا رکاوٹ ڈالے یا محروم کرنے، روکنے یا رکاوٹ ڈالنے کے اسباب پیدا کرے۔

ب- اپنے فرقہ کے کسی فرد کو ان خیراتی، مذہبی یا عوامی مقاصد کے مقامات تک پہنچنے یا استعمال سے محروم کرے یا روکے یا رکاوٹ ڈالے یا محروم کرنے، روکنے یا رکاوٹ ڈالنے کے اسباب پیدا کرے۔ جن کا قیام اور انتظام مکمل یا جزوی طور پر فرقہ کی جانب سے اور فرقہ کے ہاتھوں انجام پاتا ہے اور جو عام طور پر اس کے فرقہ کے تمام افراد کے استعمال میں آتے ہوں۔

ج- اپنے فرقہ کے کسی فرد کو کسی خیراتی ادارے یا وقف سے، جو فرقہ کے مفاد کے تحت قائم کیا گیا ہو، کسی قسم کا فائدہ اٹھانے سے روکے یا رکاوٹ ڈالے یا روکنے اور رکاوٹ ڈالنے کا سبب پیدا کرے۔

د- اپنے فرقہ کے استعمال یا فائدے کے لئے قائم کئے گئے کسی اسکول، تعلیمی ادارے طبی ادارے، کمیونٹی ہال، کلب ہال، قبرستان، شمشان یا کسی دوسرے مقام تک اپنے فرقہ کے کسی فرد کو پہنچنے یا استعمال کرنے سے روکے یا رکاوٹ ڈالے یا روکنے یا رکاوٹ ڈالنے کے اسباب پیدا کرے۔

۴- اپنے فرقہ کے کسی فرد کو کسی سماجی یا مذہبی رسم کی ادائیگی یا تقاریب منعقد کرنے

یا سماجی یا مذہبی اجتماعات، مجالس، جلسوں، یا جلوسوں میں شرکت کرنے سے روکے یا رکاوٹ ڈالے یا روکنے، رکاوٹ ڈالنے کے اسباب پیدا کرے۔

و۔ اپنے فرقہ کے کسی فرد کو فرقہ کے دیگر افراد کے ساتھ سماجی، کاروباری یا تجارتی تعلقات قائم کرنے اور انہیں برقرار رکھنے سے روکے یا رکاوٹ ڈالے یا روکنے اور رکاوٹ ڈالنے کے اسباب پیدا کرے جنہیں وہ فرد عام حالات میں قائم کرتا اور برقرار رکھتا ہے۔

من۔ اپنے فرقہ کے کسی فرد کے ساتھ فرقہ ہی کے کسی دوسرے شخص کو سماجی، مذہبی، کاروباری یا تجارتی تعلقات منقطع کرنے کے لئے بالواسطہ یا بلاواسطہ اکسائے، اشتعال دلائے یا بڑھا دے۔

ح۔ اپنے فرقہ کے کسی فرد کو شادی، تدفین یا دیگر مذہبی تقاریب اور رسوم کی ادائیگی کو نامنظور کرے اور محروم کرے جو وہ فرد، فرقہ کار کن ہونے کی حیثیت سے عام طور پر کرتا ہے۔

ط۔ اپنے فرقہ کے کسی فرد کو کسی ایسی دھرم شالہ، سرائے یا مسافر خانہ میں داخل ہونے اور قیام کرنے سے روکے یا رکاوٹ ڈالے یا روکنے اور رکاوٹ ڈالنے کے اسباب پیدا کرے۔ جس کے دروازے عام طور پر فرقہ کے افراد کے لئے کھلے رہتے ہیں۔ یا
ثی۔ اپنے فرقہ کے کسی فرد کو عبادت کے کسی مقام مثلاً مندر، مسجد، چرچ، گوردوارہ یا کسی شمشان یا قبرستان میں داخل ہونے اور اسے استعمال کرنے سے روکے یا رکاوٹ ڈالے یا روکنے اور رکاوٹ ڈالنے کے اسباب پیدا کرے جو عام طور پر فرقہ کے افراد کے لئے کھلے رہتے ہیں۔

۴۔ ۱۔ جو شخص بھی اپنے فرقہ کے کسی فرد کو کسی قسم کی سماجی محرومی کا شکار بنائے گا اس کا جرم ثابت ہو جانے پر اسے چھ ماہ تک کی قید یا قید یا مشقت یا ایک ہزار روپے تک جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جاسکتی ہیں۔

۲۔ جو شخص اس قانون کی رو سے قابل سزا جرم کے ارتکاب میں مدد یا تعاون کرے گا یا اس قسم کے کسی جرم کے ارتکاب سے چشم پوشی کرے گا یا مجرم کو پناہ دے گا یا کوئی

ثبوت ضائع کرے گا۔ اس کا جرم ثابت ہو جانے کے بعد اسے چھ ماہ تک کی قید یا قید با مشقت یا ایک ہزار روپے کا جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جاسکتی ہیں۔
 ۱۹۷۳ء کے ضابطہ فوجداری میں مذکور باتوں سے قطع نظر اس قانون کے تحت ہر جرم
 ۱۔ قابل شناخت جرم ہوگا۔
 ب۔ عدالت کی اجازت سے مرکب سزا کا مستحق ہوگا۔

۱۶۱۔
 ۱۔ کوئی پولیس افسر کسی جگہ بھی کھڑی کی گئی، نصب کی گئی یا موجود پائی گئی رکاوٹوں کو دور
 الف۔ کسی جگہ بھی کھڑی کی گئی، نصب کی گئی یا موجود پائی گئی رکاوٹوں کو دور
 کر سکتا ہے یا دور کرنے کے اسباب پیدا کر سکتا ہے اگر اس پولیس افسر کے پاس
 یہ باور کرنے کے لئے وافر بنیادیں موجود ہیں کہ یہ رکاوٹیں، اس قانون میں مذکور
 جرم کا ارتکاب کرنے کے لئے کھڑی کی گئی نصب کی گئی یا پائی گئی ہیں۔
 ب۔ ایسا کوئی بھی گیمٹ یا دروازہ کھول سکتا ہے یا کھولنے کے اسباب پیدا کر سکتا
 ہے۔ اگر اس پولیس افسر کے پاس یہ باور کرنے کی مناسب بنیادیں موجود ہیں کہ
 وہ گیمٹ یا دروازہ، اس قانون میں مذکور جرم کے ارتکاب کی نیت سے بند
 کیا گیا ہے۔

۲۔ جب بھی کسی پولیس افسر کے پاس یہ باور کرنے کی وافر بنیادیں موجود ہوں
 کہ کوئی شخص اس قانون میں مذکور جرم کا ارتکاب کرنے والا ہے تو وہ بغیر وارنٹ
 کے اس شخص کو گرفتار کر کے کسی پولیس اسٹیشن کے آفیسر انچارج کی تحویل میں دے
 سکتا ہے اور آفیسر انچارج، شخص مذکور کو مجسٹریٹ کی عدالت میں حاضر ہونے
 کی ضمانت یا/اور چلکہ لے کر رہا کر سکتا ہے یا پھر شخص مذکور کو گرفتاری کے ۲۴ گھنٹہ
 کے اندر مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر سکتا یا کر دے سکتا ہے۔

۳۔ جب کوئی شخص ضمنی دفعہ ۲، کے تحت دی ہوئی اپنی ضمانت کے مطابق
 مجسٹریٹ کے سامنے حاضر ہوتا ہے یا مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو
 مجسٹریٹ کو اختیار ہوگا کہ ایسے شخص سے جواب طلب کرنے اپنی مرضی کے مطابق زیادہ
 سے زیادہ تین سال کی مدت کے لئے اس کے اچھے چال چلن کی ضمانت یا/اور چلکہ کیوں

نہ طلب کرے۔ اگر تحقیقات کے بعد مجسٹریٹ مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس شخص کو ضمانت
یا اور چھلکہ پیش کرنا چاہیے تو مجسٹریٹ اسی کے مطابق حکم جاری کرے گا اور اس
ضمنی دفعہ کے تحت ضمانت پیش کرنے کے تمام احکامات میں یا اس سے متعلق
احکامات میں سلسلہ ۱۹۷۳ء کے ضابطہ فوجداری کی دفعہ ۱۰۷ اور دفعات ۱۱۲
سے ۱۲۳ تک (دونوں شامل) کی تمام شرائط عائد ہوں گی۔

مقاصد اور وجوہات کا بیان

آج بھی ہمارے ملک کے مختلف فرقوں میں پرانی اور غیر آئینی روایات مثلاً چھوٹ
چھات اور بانیکاٹ وغیرہ جاری ہیں جس کے نتیجے میں افراد یا گروپوں کو سنگین طور سے
ہراساں کیا جاتا ہے۔ قدرتی بات ہے کہ اس طرح ہراساں کرنے سے ایک دوسرے
کے خلاف بڑے جذبات سر اٹھاتے ہیں۔ اور تفرقہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے فرقہ
کی سماجی زندگی پر دور رس اثرات ہوتے ہیں۔ لہذا مختلف قسم کی سماجی محرومیوں کے
نفاذ پر پابندی لگا کر اس فتنہ کو ختم کرنا ضروری ہے۔ یہ مقصد مناسب قانون سازی
کر کے اور ساتھ ہی ان بری حرکتوں میں ملوث ہونیکے سزائیں تجویز کر کے حاصل کیا
جاسکتا ہے۔

لہذا یہ بل پیش کیا جاتا ہے۔

وسنت کمار پنڈت

نئی دہلی۔

۱۵ جون ۱۹۷۷ء